

Tema 1 (C2 AGE): La Constitución Española de 1978. Características. Principios constitucionales y valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Garantía y suspensión

Material de estudio orientado a examen tipo test y preguntas cortas (nivel Cuerpo General Administrativo, subgrupo C2)

1. La Constitución Española de 1978

1.1. Concepto y significado

La Constitución Española (CE) de 1978 es la **norma suprema** del ordenamiento jurídico: todas las normas y poderes públicos quedan sujetos a ella (art. 9.1 CE). Establece la forma política del Estado, los principios básicos del sistema, la organización de los poderes, la estructura territorial y, especialmente, el catálogo de derechos y deberes.

- **Supremacía constitucional:** ninguna norma puede contradecir la CE; si lo hace, puede ser declarada inconstitucional (control concentrado por el Tribunal Constitucional, Título IX).
- **Fuerza normativa directa:** la CE vincula a ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1) y reconoce derechos de aplicación directa con desarrollo legal cuando proceda.
- **Función:** expresa el pacto político-jurídico básico de convivencia y limita el poder público mediante el reconocimiento y garantía de derechos.

1.2. Antecedentes históricos inmediatos y proceso de elaboración

La CE de 1978 se enmarca en la **Transición democrática** tras el régimen anterior. Tras las elecciones generales de 1977, las Cortes elegidas actuaron como **Cortes Constituyentes** y elaboraron el texto constitucional mediante un proceso de consenso político.

Fechas clave (muy preguntadas):

- **31/10/1978:** aprobación por las Cortes Generales.

- **06/12/1978:** ratificación en referéndum (Día de la Constitución).
- **27/12/1978:** sanción por el Rey.
- **29/12/1978:** promulgación, publicación en el BOE y entrada en vigor.

Ponencia constitucional: el anteproyecto fue elaborado en el Congreso por una ponencia de siete diputados (conocidos como “padres de la Constitución”): Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Manuel Fraga, Jordi Solé Tura y Miguel Roca Junyent.

1.3. Estructura de la Constitución

La CE consta de **169 artículos** y se completa con un **Preámbulo**, un **Título Preliminar**, **diez Títulos** y disposiciones (4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final).

Preámbulo: tiene valor político y **función interpretativa** (orienta la interpretación), pero no suele reconocerse como fuente directa de derechos u obligaciones.

Estructura por Títulos (esquema para memorizar):

- **Título Preliminar** (arts. 1–9): valores superiores, principios básicos, Corona, partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas, legalidad y jerarquía normativa.
- **Título I** (arts. 10–55): derechos y deberes fundamentales (incluye garantías y suspensión).
- **Título II** (arts. 56–65): la Corona.
- **Título III** (arts. 66–96): las Cortes Generales.
- **Título IV** (arts. 97–107): Gobierno y Administración.
- **Título V** (arts. 108–116): relaciones Gobierno–Cortes (incluye moción de censura y cuestión de confianza) y estados de alarma, excepción y sitio (art. 116).
- **Título VI** (arts. 117–127): Poder Judicial.
- **Título VII** (arts. 128–136): Economía y Hacienda.
- **Título VIII** (arts. 137–158): organización territorial del Estado.
- **Título IX** (arts. 159–165): Tribunal Constitucional.
- **Título X** (arts. 166–169): reforma constitucional.

Estructura material: suele distinguirse entre **parte dogmática** (Título Preliminar y Título I: valores, principios y derechos) y **parte orgánica** (Títulos II a X: organización de poderes e instituciones).

1.4. Características principales

- **Escrita y codificada:** texto único y formal.
- **Extensa:** 169 artículos y numerosas disposiciones.
- **Rígida:** reforma mediante procedimientos agravados (arts. 167 y 168 CE), superiores a los de una ley ordinaria.
- **De origen popular:** la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE) y el texto fue ratificado en referéndum.
- **Consensuada:** resultado de acuerdos amplios en el proceso constituyente.
- **Normativa y vinculante:** obliga a poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1 CE).
- **Garantista:** amplio catálogo de derechos y sistema de garantías (arts. 53 a 55 CE y Título IX).
- **Compromisoria/abierta:** contiene principios y mandatos que requieren desarrollo por leyes (p. ej., principios rectores del Cap. III del Título I).

2. Los principios constitucionales y los valores superiores

2.1. España como Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)

El art. 1.1 CE define España como **Estado social y democrático de Derecho**. La expresión concentra tres ideas esenciales:

- **Estado de Derecho:** sometimiento de todos (ciudadanos y poderes públicos) a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9.1). Implica, entre otros, **legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad** de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, **seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad** (art. 9.3).
- **Estado democrático:** el poder emana del pueblo (soberanía nacional, art. 1.2). Se articula mediante **sufragio universal y pluralismo**; los partidos políticos expresan el pluralismo y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular (art. 6). Las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66.1).
- **Estado social:** los poderes públicos deben promover condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y remover obstáculos (art. 9.2). Se proyecta en los **principios rectores de la política social y económica**

(Cap. III, Título I: arts. 39–52) y en la orientación al bienestar (protección social, salud, educación, vivienda, etc.).

2.2. Principios constitucionales (políticos, jurídicos y sociales) con artículos clave

A) Principios políticos (Título Preliminar):

- **Soberanía nacional** (art. 1.2): reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- **Forma política** (art. 1.3): **Monarquía parlamentaria**.
- **Unidad y autonomía** (art. 2): unidad de la Nación española y reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones; solidaridad entre ellas.
- **Lengua** (art. 3): castellano como lengua oficial del Estado; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CC. AA. según sus Estatutos; la riqueza lingüística es patrimonio cultural.
- **Bandera** (art. 4): tres franjas roja-amarilla-roja; las CC. AA. pueden reconocer banderas y enseñas propias.
- **Capital** (art. 5): Madrid.
- **Partidos políticos** (art. 6): expresan pluralismo, concurren a la voluntad popular; estructura y funcionamiento democráticos.
- **Sindicatos y asociaciones empresariales** (art. 7): contribuyen a la defensa y promoción de intereses económicos y sociales; estructura y funcionamiento democráticos.
- **Fuerzas Armadas** (art. 8): garantizan soberanía e independencia de España, defienden integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

B) Principios jurídicos:

- **Vinculación a la Constitución y al ordenamiento** (art. 9.1).
- **Promoción de la igualdad real y efectiva** y remoción de obstáculos (art. 9.2).
- **Principios del art. 9.3 (imprescindibles en test)**: legalidad; jerarquía normativa; publicidad de las normas; irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; seguridad jurídica; responsabilidad; interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- **Principio de igualdad** (art. 14): igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

C) Principios sociales (principios rectores):

Los **principios rectores de la política social y económica** (arts. 39–52 CE) orientan la actuación de los poderes públicos (familia e infancia, empleo, Seguridad Social, salud, cultura, medio ambiente, vivienda, consumidores, etc.). No generan, por regla general, un derecho subjetivo directamente exigible como los derechos fundamentales, pero **informan la legislación y la práctica judicial** y deben ser respetados por los poderes públicos (art. 53.3 CE).

2.3. Valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE)

El art. 1.1 CE declara que España *propugna* como valores superiores de su ordenamiento jurídico la **libertad**, la **justicia**, la **igualdad** y el **pluralismo político**. Son criterios básicos de interpretación del sistema constitucional y guían la actuación del legislador y de los poderes públicos.

- **Libertad:** se concreta en un amplio conjunto de libertades (p. ej., ideológica y religiosa, art. 16; expresión e información, art. 20; circulación, art. 19; reunión y asociación, arts. 21–22). Exige límites conforme a la Constitución y a la ley, respetando el contenido esencial (art. 53.1).
- **Justicia:** implica sometimiento a la ley y tutela judicial efectiva (art. 24). Se proyecta en la independencia judicial (art. 117) y en la prohibición de arbitrariedad (art. 9.3).
- **Igualdad:** igualdad ante la ley y no discriminación (art. 14) y mandato de promover la igualdad real (art. 9.2). Base de políticas públicas y del control de constitucionalidad.
- **Pluralismo político:** reconocimiento de la diversidad de opciones políticas, fundamento de la democracia representativa; papel de los partidos (art. 6), elecciones libres y participación (art. 23).

3. Derechos y deberes fundamentales

3.1. Marco general: dignidad, igualdad y titularidad

- **Dignidad de la persona** (art. 10.1): fundamento del orden político y de la paz social; junto con los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
- **Interpretación conforme a los tratados** (art. 10.2): las normas sobre derechos fundamentales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España.
- **Igualdad** (art. 14): igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.

- **Espanoles y extranjeros** (art. 13): los extranjeros gozan de las libertades públicas en los términos que establezcan tratados y la ley; **derechos políticos del art. 23** reservados a españoles, salvo lo que pueda establecerse para elecciones municipales por tratado o ley atendiendo a reciprocidad (art. 13.2).

3.2. Clasificación constitucional de los derechos (Título I)

El Título I (arts. 10–55) se ordena así (muy preguntado):

- **Capítulo I** (arts. 11–13): de los españoles y los extranjeros.
- **Capítulo II** (arts. 14–38): derechos y libertades. Se divide en:
 - **Sección 1.^a** (arts. 15–29, y 30.2): **derechos fundamentales y libertades públicas** (máxima protección).
 - **Sección 2.^a** (arts. 30–38): **derechos y deberes de los ciudadanos** (protección general del art. 53.1).
- **Capítulo III** (arts. 39–52): **principios rectores** de la política social y económica.
- **Capítulo IV** (art. 53): garantías de las libertades y derechos fundamentales.
- **Capítulo V** (art. 55): suspensión de los derechos y libertades.

Niveles de protección (art. 53 CE):

- **Art. 53.1:** los derechos del Cap. II vinculan a todos los poderes públicos; su regulación por ley debe respetar su **contenido esencial**.
- **Art. 53.2:** los derechos de la **Sección 1.^a del Cap. II** (y el art. 14) tienen protección reforzada: **procedimiento preferente y sumario** ante tribunales ordinarios y, en su caso, **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional.
- **Art. 53.3:** los **principios rectores** (Cap. III) informan legislación y práctica judicial; solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

3.3. Derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1.^a, arts. 15–29 y 30.2)

Son los derechos con **máxima protección constitucional**. Conviene dominarlos por **artículo**:

- **Art. 15:** derecho a la **vida** y a la **integridad física y moral**; prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

- **Art. 16: libertad ideológica, religiosa y de culto;** nadie puede ser obligado a declarar sobre ideología, religión o creencias; ninguna confesión tendrá carácter estatal (cooperación con confesiones).
- **Art. 17: libertad y seguridad;** garantías de la detención (información de derechos, asistencia letrada, habeas corpus); **detención preventiva** máximo 72 horas.
- **Art. 18: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen;** inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; limitación del uso de la informática para garantizar derechos.
- **Art. 19:** libertad de **residencia y circulación** y a entrar y salir libremente de España (en términos que establezca la ley).
- **Art. 20:** libertades de **expresión e información;** producción y creación; libertad de cátedra; **censura previa prohibida.** Límites: derechos del art. 18, protección de juventud e infancia, etc.
- **Art. 21:** derecho de **reunión** pacífica y sin armas; no requiere autorización previa; reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: comunicación previa.
- **Art. 22:** derecho de **asociación;** asociaciones ilícitas (fines o medios delictivos); prohibición de asociaciones secretas y paramilitares; disolución/suspensión por resolución judicial motivada.
- **Art. 23:** derecho a la **participación** en asuntos públicos (directamente o por representantes); derecho a **acceder** en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos con los requisitos legales.
- **Art. 24: tutela judicial efectiva** sin indefensión; juez ordinario predeterminado por la ley; defensa y asistencia letrada; información de acusación; proceso público sin dilaciones indebidas; medios de prueba; no declarar contra sí mismo; presunción de inocencia.
- **Art. 25:** principio de **legalidad penal y sancionadora** (nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito o infracción en el momento); orientación de penas a reeducación y reinserción; prohibición de trabajos forzados.
- **Art. 26:** prohibición de **tribunales de honor** en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
- **Art. 27:** derecho a la **educación** y libertad de enseñanza; enseñanza básica obligatoria y gratuita; participación de sectores afectados; creación de centros; derecho de padres a formación religiosa y moral conforme a convicciones.
- **Art. 28:** derecho de **sindicación;** derecho de **huelga** (con garantía de servicios esenciales).
- **Art. 29:** derecho de **petición** individual y colectiva (por escrito); miembros de fuerzas o institutos armados: con limitaciones.

- **Art. 30.2:** derecho a la **objeción de conciencia** y regulación de la prestación social sustitutoria, en los términos que establezca la ley.

3.4. Derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2.^a, arts. 30–38)

- **Art. 30:** deber de **defender España**; regulación de obligaciones militares; posibilidad de prestación social; deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- **Art. 31:** deber de **contribuir** al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en igualdad y progresividad; no confiscatorio. Principios de legalidad presupuestaria (31.2) y asignación equitativa del gasto público (31.2).
- **Art. 32:** derecho a contraer **matrimonio** con plena igualdad jurídica; la ley regula formas, edad, capacidad, derechos y deberes, separación y disolución.
- **Art. 33:** derecho a la **propiedad privada** y a la **herencia**; función social de estos derechos delimita su contenido; expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social con indemnización.
- **Art. 34:** derecho de **fundación** para fines de interés general.
- **Art. 35:** derecho y deber de **trabajar**; libre elección de profesión u oficio; promoción mediante el trabajo; remuneración suficiente; no discriminación por razón de sexo.
- **Art. 36:** **colegios profesionales** y ejercicio de profesiones tituladas: regulación por ley; estructura interna y funcionamiento democráticos.
- **Art. 37:** derecho a la **negociación colectiva** laboral y fuerza vinculante de los convenios; derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
- **Art. 38:** **libertad de empresa** en el marco de la economía de mercado; garantía y protección de su ejercicio conforme a las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

3.5. Principios rectores de la política social y económica (Cap. III, arts. 39–52) — visión de examen

- **Art. 39:** protección social, económica y jurídica de la familia; protección integral de hijos; igualdad de filiación.
- **Art. 40:** progreso social y económico; distribución de renta; política orientada al pleno empleo; seguridad e higiene en el trabajo.
- **Art. 41:** **Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes.

- **Art. 42:** protección de derechos económicos y sociales de trabajadores españoles en el extranjero.
- **Art. 43:** protección de la **salud**; organización y tutela de la salud pública; educación sanitaria, deporte y ocio.
- **Art. 44:** acceso a la cultura; promoción de ciencia e investigación.
- **Art. 45:** derecho a un **medio ambiente** adecuado; deber de conservarlo; sanciones y reparación del daño.
- **Art. 46:** patrimonio histórico, cultural y artístico: conservación y enriquecimiento; sanción penal ante atentados.
- **Art. 47:** derecho a **vivienda digna** y adecuada; utilización del suelo de acuerdo con el interés general; participación de la comunidad en plusvalías.
- **Art. 48:** promoción de participación de la juventud.
- **Art. 49** (reformado en 2024): derechos de las personas con **discapacidad** y políticas para su plena autonomía e inclusión.
- **Art. 50:** pensiones adecuadas y suficiencia económica de las personas mayores; servicios sociales.
- **Art. 51:** defensa de **consumidores y usuarios**.
- **Art. 52:** organizaciones profesionales: contribución a la defensa de intereses; estructura y funcionamiento democráticos.

4. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales

4.1. Garantías de los derechos: normativas y jurisdiccionales

Garantías normativas (protección a través del sistema de normas):

- **Vinculación de todos los poderes públicos** (art. 53.1).
- **Reserva de ley** para regular el ejercicio de derechos (art. 53.1). En particular, los derechos fundamentales (Sección 1.^a) se desarrollan mediante **ley orgánica** (art. 81.1).
- **Contenido esencial:** la ley que regule un derecho debe respetar su contenido esencial (art. 53.1).
- **Control de constitucionalidad** de leyes y normas con rango de ley por el Tribunal Constitucional (Título IX).
- **Defensor del Pueblo** (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, supervisando la actividad de la Administración; puede interponer recurso de inconstitucionalidad y amparo en los casos previstos por la ley.

Garantías jurisdiccionales (protección ante jueces y tribunales):

- **Tutela judicial efectiva** (art. 24): acceso a tribunales para hacer valer derechos e intereses legítimos.
- **Procedimiento preferente y sumario** para la tutela de los derechos del art. 14 y de la Sección 1.^a del Cap. II (art. 53.2).
- **Habeas corpus** para controlar la legalidad de la detención (art. 17.4).
- **Revisión judicial** de actuaciones administrativas: la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1), y sus actos están sometidos a control judicial.

4.2. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

El **recurso de amparo constitucional** es una garantía extraordinaria ante el Tribunal Constitucional para proteger determinados derechos fundamentales cuando han sido vulnerados por poderes públicos.

- **Derechos protegidos:** los del art. 14 y los de la **Sección 1.^a** del Cap. II del Título I (arts. 15–29) y el art. 30.2 (objeción de conciencia), conforme al art. 53.2 CE.
- **Carácter subsidiario:** con carácter general, antes debe acudirse a los tribunales ordinarios por las vías procedentes.
- **Finalidad:** restablecer o preservar el derecho o libertad vulnerado, con los efectos que determine la resolución del Tribunal Constitucional.

4.3. Suspensión de derechos fundamentales. Estados excepcionales (arts. 55 y 116 CE)

Regla general: los derechos se ejercen con normalidad. La CE prevé supuestos tasados de **suspensión** en situaciones excepcionales (art. 55) y bajo control parlamentario (art. 116).

A) Suspensión general (art. 55.1 CE)

En los **estados de excepción** o **sitio** (art. 116), se podrán suspender los derechos que determine la Constitución, en los términos previstos. El art. 55.1 menciona, entre otros, los derechos de los arts. **17** (libertad y seguridad), **18.2** y **18.3** (inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones), **19** (circulación), **20** (expresión/información), **21** (reunión), **28.2** (huelga) y **37.2** (medidas de conflicto colectivo), con los límites y condiciones que establezca la regulación aplicable.

B) Suspensión individual (art. 55.2 CE)

Una **ley orgánica** puede determinar la forma y los casos en que, de manera **individual** y con la necesaria intervención judicial y control parlamentario, puedan suspenderse para personas concretas determinados derechos de los arts. 17.2 y 18.2 y 18.3 en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas** (art. 55.2).

C) Estados excepcionales (art. 116 CE) — esquema de examen:

- **Estado de alarma:** lo declara el **Gobierno** mediante decreto, dando cuenta al Congreso de los Diputados; su prórroga requiere autorización del Congreso. (Regulación básica: Ley Orgánica 4/1981).
- **Estado de excepción:** lo declara el **Gobierno** mediante decreto **previa autorización** del Congreso, que determina su alcance, condiciones y duración. Puede conllevar suspensión general de derechos en los términos del art. 55.1 y la LO 4/1981.
- **Estado de sitio:** lo declara el **Congreso** por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno; el Congreso determina su alcance, condiciones y duración. Es el supuesto más grave.

5. Cuadro de repaso: artículos imprescindibles en test

Bloque	Artículos y claves
Título Preliminar	Arts. 1–9: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores; soberanía nacional; monarquía parlamentaria; unidad/autonomía; lenguas; bandera; capital; partidos, sindicatos y asociaciones empresariales; Fuerzas Armadas; principios del art. 9.3.
Título I (núcleo)	Art. 10 (dignidad e interpretación conforme a tratados); art. 14 (igualdad); arts. 15–29 y 30.2 (derechos fundamentales); arts. 30–38 (derechos y deberes ciudadanos); arts. 39–52 (principios rectores).
Garantías	Art. 53 (niveles de protección); art. 54 (Defensor del Pueblo); art. 81 (ley orgánica: desarrollo de derechos fundamentales); art. 24 (tutela judicial efectiva).
Suspensión y estados excepcionales	Art. 55 (suspensión general e individual) y art. 116 (alarma, excepción, sitio; control parlamentario). Regulación básica: LO 4/1981.

Reforma constitucional (contexto)	Arts. 167 y 168 (procedimientos de reforma: ordinario y agravado).
-----------------------------------	--